

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL SOGEBBA

**Société Anonyme au capital de 712 500 euros
Siège social : Capitainerie du Port
83150 – BANDOL**

RCS Toulon B 333 006 138

*** * ***

CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 12 MAI 2014

*** * ***

**L'AN DEUX MILLE QUATORZE
Et le douze mai à neuf heures,**

Au siège social à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, les administrateurs de la société « **SOGEBBA** », Société Anonyme au capital de 712 500 euros, se sont réunis sur convocation et sous la présidence du Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique CERMOLACCE.

Sont présents et ont signé le registre de présence en entrant en séance, sont absents ou sont représentés :

- | | |
|--|--|
| → 1. Monsieur Christian PALIX : | présent |
| → 2. Monsieur Bernard AGNIEL : | présent |
| → 3. La Caisse des Dépôts et Consignations :
(Représentant permanent : Monsieur Hervé HUGUES) | présent |
| → 4. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var :
(Représentant permanent : Monsieur Jacques BIANCHI) | assiste à la réunion avec
l'accord des autres
administrateurs : M. TRESSOL |
| → 5. Monsieur Gérard EYGAZIER : | absent, non représenté |
| → Et les représentants de la Ville de Bandol au conseil d'administration, savoir : | |

6. Monsieur Jean-Michel ROSSI :	présent
7. Madame Laetitia QUILICI :	présente
8. Monsieur Dominique CERMOLACCE :	présent
9. Madame Jeanne HECQ :	présente
10. Monsieur Patrick DECHERCHI :	représenté par M. CERMOLACCE
11. Monsieur Jean-Yves DECROIX :	présent
12. Madame Floriane CERCIO :	présente

Soit 9 membres du conseil d'administration présents sur les douze en exercice et 1 administrateur représenté.

Assistent également à la réunion :

Madame PASTOUREAU
Expert-comptable de la société,

Monsieur Dominique LOMPRES
Commissaire aux Comptes de la société,

Maître Patrick RISPOLI
Avocat et Conseil de la société SOGEBA,

Monsieur KAUFFMAN Jacques, invité par le Président, assiste à la réunion, ainsi que **Monsieur LANZI** Maître du port.

Madame Joëlle OBSCUR remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Les documents suivants sont mis à la disposition des administrateurs :

- Comptes provisoires au 31 décembre 2013.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

- 1/ Examen de la situation financière de la société**
- 2/ Examen de la situation juridique de la société**
- 3/ Examen de la situation du personnel de la société**
- 4/ Préparation du rapport du délégataire pour l'exercice 2013**
- 5/ Convocation d'une assemblée générale ordinaire pour désigner des administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.**
- 6/ Questions diverses.**

1/ Le Président propose d'aborder la première question à l'ordre du jour et donne la parole à Madame PASTOUREAU pour les commentaires sur les comptes au 31 décembre 2013.

Le Président s'interroge sur les raisons de la prise en charge, suite à un sinistre sur un navire, de la somme de 80 000 euros par la SOGEBA.

Monsieur PALIX répond qu'il y a eu une transaction pour mettre fin au litige.

A priori, l'assurance devrait rembourser une partie de cette somme de 80 000 euros.

Monsieur DECROIX demande à ce que soit présenté un historique de cette affaire.

Par ailleurs, Monsieur ROSSI s'interroge quant à la diminution des nuitées.

Madame PASTOUREAU fait remarquer que les raisons de cette baisse tiennent peut-être aux mauvaises conditions météo.

Cette baisse est cependant tendancielle.

Monsieur LANZI donne son avis.

Monsieur ROSSI évoque aussi la partie recettes et facturation et les impayés.

Madame PASTOUREAU explique qu'une procédure a été mise en place et que la situation va plutôt en s'améliorant.

Les provisions s'élèvent à 80 000 euros de plus pour l'exercice 2013 pour un montant total en fin d'exercice de 284 514 euros.

Monsieur HUGUES souhaite qu'on commente les chiffres de la partie immobilière.

Madame PASTOUREAU donne quelques indications :

- Maison des vins : location à 100 % en fin d'année
- Val d'Aran : baisse du chiffre d'affaires : des gens sont partis et des locaux sont disponibles.

Monsieur HUGUES demande à ce qu'il soit établi un état locatif et qu'on s'interroge sur la stratégie à adopter.

2/ Sur la deuxième question à l'ordre du jour, il est fait observer par Monsieur PALIX, interrogé par le Président, qu'il n'y a pas eu de litige sensible en dehors de celui sur le sinistre du navire déjà évoqué.

3/ Sur la troisième question et à la demande de Monsieur HUGUES, Madame PASTOUREAU dit qu'un audit social a été fait et que des mesures ont été entreprises.

Monsieur HUGUES demande qu'un point soit fait sur les actions qu'il reste à conduire.

Quels sont les effectifs actuels ? Ils sont de 17 personnes.

4/ Sur la quatrième question, pour la préparation du rapport du délégataire, quels étaient les événements significatifs en 2013 ?

Apparemment, l'année a été assez calme, ce que confirme Monsieur LANZI : livraison des locaux aux artisans, expérimentation des feux d'artifice sur barges et chute d'un bateau (le sinistre) sont les événements à signaler.

5/ Le Président passe à la question suivante : proposition de la tenue d'une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la nomination de nouveaux administrateurs en remplacement d'administrateurs démissionnaires.

Le Président demande à Monsieur PALIX et à Monsieur AGNIEL s'ils acceptent de démissionner.

Monsieur PALIX et Monsieur AGNIEL annoncent qu'ils ne démissionneront pas.

Le Président propose alors au conseil d'administration de décider de la convocation de l'assemblée générale ordinaire et de fixer son ordre du jour, et met aux voix la résolution suivante.

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire sur l'ordre du jour suivant :

« Désignation d'administrateurs en remplacement d'administrateurs démissionnaires ou à révoquer »

La date de l'assemblée générale ordinaire, qui tiendra **au siège social**, est fixée au **6 juin 2014 à 14 heures**.

L'assemblée générale sera suivie d'un conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

* * *

6/ Dans le cadre des questions diverses, la résolution suivante est proposée par le Président au vote des administrateurs, concernant une demande de report de délai pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de solliciter un report d'un mois du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle et donne tous pouvoirs au Président pour déposer auprès du Président du Tribunal de Commerce une requête en ce sens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés.

* * *

Personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30 minutes et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un des administrateurs présent à l'issue de la réunion, et qui a été proposé, après retranscription sur le registre des procès-verbaux du conseil d'administration, à la signature de tous les administrateurs présents.

Monsieur Christian PALIX

Monsieur Bernard AGNIEL

P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES

P/ La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var

P/ la Ville de Bandol

Monsieur Jean-Michel ROSSI

Madame Laetitia QUILICI

Monsieur Dominique CERMOLACCE

Madame Jeanne HECQ

P/ Monsieur Patrick DECHERCHI
Monsieur Dominique CERMOLACCE

Monsieur Jean-Yves DECROIX

Madame Floriane CERCIO